

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4178/2532

นาย วัน ชัย ชิน ธรรม มิตร กับพวก
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 167, มาตรา 173, มาตรา 1599, มาตรา 1754

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 177

ป.รษฎากร มาตรา 18, มาตรา 30, มาตรา 84 ทวิ

โจทก์ฟ้องอ้างว่า โจทก์เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ ก. ผู้ต้องเสียภาษีอากร และเป็นผู้จัดการมรดกของ ก. และ จ. จำเลยให้การแต่เพียงว่าไม่ทราบ ไม่รับรอง เท่ากับจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธ จึงไม่เป็นประเด็นที่จะวินิจฉัย โจทก์ไม่ต้องนำสืบ ตามข้ออ้างดังกล่าว เมื่อ ก. ผู้ต้องเสียภาษีอากรถึงแก่กรรม จ. ในฐานะผู้จัดการมรดกของ ก. เป็นผู้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จ. ถึงแก่กรรม โจทก์ที่ 1 แจ้งไปยัง จำเลยว่าเป็นบุตรของ ก. และจ. ซึ่งถึงแก่กรรมแล้ว จำเลยจึงแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ไปยังโจทก์ทุกคนซึ่งเป็นทายาทของ ก. และ จ. แสดงว่าจำเลยยอมรับว่าโจทก์ทุกคนเป็นทายาทของ ก. และ จ. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในมูลหนี้ภาษีอากรของ ก. ซึ่งถึงแก่ความตาย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การฟ้องคดีมรดกตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1755 วรรคสอง หมายความว่าถึงการกล่าวหรือเสนอข้อหาต่อศาลเพื่อบังคับเอาแก่กองมรดกเท่านั้น หากได้มีความหมายถึงการประเมินหรือแจ้งจำนวนภาษีอากรให้โจทก์ชำระของเจ้าพนักงานประเมินด้วยไม่แม้การประเมินภาษี

อากรจะทำให้อายุความสะดุดหยุดลง นับแต่วันที่ได้ประเมินและแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากรซึ่งมีผลเป็นอย่างเดียวกับการฟ้องร้องเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องก็ตาม แต่การมีผลเป็นอย่างเดียวกับการฟ้องร้องมีความหมายเพียงเพื่อผลในการตั้งสิทธิเรียกร้องเท่านั้น หาใช่การฟ้องคดีไม่ ในกรณีผู้ต้องเสียภาษีอากรถึงแก่ความตายก่อนได้รับแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมิน บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 18 และ 84 ทวิ ประสงค์ให้ผู้จัดการมรดก ทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อมูลหนี้ค่าภาษีอากรหลังจากที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรถึงแก่ความตายแล้ว มิได้มุ่งประสงค์ให้กองมรดกของผู้ต้องเสียภาษีซึ่งถึงแก่ความตายรับผิดชอบ ดังนั้นความรับผิดชอบในมูลหนี้ค่าภาษีอากรของผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดก จึงตกอยู่ในหลักของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167 มีอายุความ 10 ปี

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งเก้าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายกิตติ ชินธรรมมิตร และนางจิตรา ชินธรรมมิตร และเป็นทายาทผู้รับมรดกของกองมรดกของนายกิตติ นายกิตติถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 มีนางจิตราเป็นผู้จัดการมรดก ต่อมานางจิตราถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2529 ขณะนี้ยังมิได้มีผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดกของนางจิตรา โจทก์ทั้งเก้าจึงมีอำนาจดำเนินคดีนี้ในฐานะทายาทผู้รับมรดกของกองมรดกของนายกิตติชินธรรมมิตร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2528 เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 มีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้ไปยังนางจิตราในฐานะทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินของนายกิตติ กำหนดเงินได้พึงประเมินโดยอนุมติอธิบดีกรมสรรพากรสั่งให้นายกิตติชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมสำหรับปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2522 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้น 109,332,614.71

บาท เมื่อได้รับแจ้งการประเมินแล้ว นางจิตราในฐานะผู้จัดการมรดกของนายกิตติได้
อุทธรณ์คัดค้านการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ ต่อมาวันที่ 23 เมษายน 2529 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งประกอบ
ด้วยจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ได้วินิจฉัยปรับปรุงเงินได้พึงประเมินของนายกิตติ และ
ให้เรียกเก็บภาษีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2522 เป็นเงิน 45,247,574.73 บาท
โจทก์เห็นว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบ
ด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เนื่องจากเงินได้พึงประเมินที่เจ้าพนักงานประเมิน
เรียกเก็บภาษีจากนายกิตติส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินประเภทหุ้นที่นายกิตติและนาง
จิตราอยู่ในบริษัทต่าง ๆ ในระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2522 โดยนายกิตติได้
ร่วมกับนายชวน ชินธรรมมิตร พี่ชาย ก่อตั้งบริษัทต่าง ๆ รวม 6 บริษัทด้วยกันคือใน
ปี พ.ศ. 2489 ตั้งบริษัทโรงงานน้ำตาลธนบุรีจำกัด ปี พ.ศ. 2502 ตั้งบริษัท
อุตสาหกรรมอ่างเวียน จำกัด ปีพ.ศ. 2513 ตั้งบริษัทโรงงานน้ำตาลนิวกุ้งไทย จำกัด
ปี พ.ศ. 2515 ตั้งบริษัทธนบุรีคลังสินค้า จำกัด และในปี พ.ศ. 2516 ตั้งบริษัทน้ำตาล
ท่ามะกา จำกัด และบริษัทประจวบอุตสาหกรรม จำกัดซึ่งกิจการบริษัทดังกล่าวทำ
กำไรให้กับนายกิตติเป็นจำนวนมากเท่าที่พอจะมีหลักฐานได้แก่เงินที่นายกิตติ
ทดรองจ่ายให้แก่บริษัทโรงงานน้ำตาลธนบุรี จำกัด จำนวน 99,747,466.75 บาท ซึ่ง
นายกิตติได้รับคืนมาเมื่อถอนตัวจากบริษัทโรงงานน้ำตาลธนบุรีจำกัด ในปี พ.ศ.
2518 และ พ.ศ. 2519 ต่อมาเมื่อประมาณต้นปี พ.ศ. 2516 นายชวนป่วยเป็นอัมพาต
ทางสมอง นายกิตติจึงรับช่วงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกิจการทั้งหมดแทนนายชวน
และในระยะหลังเกิดข้อขัดแย้งขึ้นระหว่างผู้ถือหุ้นจนถึงขั้นต้องแบ่งแยกกันและเกิด
ปัญหาเรื่องดีราคาหุ้นเพราะบริษัทตั้งขึ้นไม่พร้อมกัน บริษัทเก่าลงทุนน้อยแต่ดำเนิน
กิจการมานาน บริษัทนั้นมีกำไรสะสมมาก ส่วนบริษัทที่ตั้งขึ้นในภายหลังยังมีภาระ
เรื่องหนี้สินและขาดทุนสะสมญาติพี่น้องทุกคนต่างมีหุ้นอยู่ในบริษัททุกบริษัท เมื่อ
ตกลงเรื่องราคาหุ้นกันไม่ได้ จึงตกลงแบ่งแยกกันเป็นบริษัทโดยการโอนหุ้นแลก

เปลี่ยนกัน ทั้งนี้ไม่มีการตีมูลค่าทรัพย์สินใด ๆ ทั้งสิ้นในการโอนแลกเปลี่ยนหุ้นได้
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 และเสร็จเรียบร้อยประมาณกลางปี พ.ศ. 2519 โดยนาย
กิตติและนางจิตรา รวมทั้งบุตรอีก 9 คน ได้รับการโอนหุ้นของบริษัทประจวบ
อุตสาหกรรมจำกัด แต่เพียงแห่งเดียวและทุกคนในครอบครัวของนายกิตติได้โอนหุ้น
ของตนในบริษัทต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกฝ่ายหนึ่งจนหมดฉะนั้น หุ้นที่นายกิตติ นาง
จิตรา มีอยู่ในบริษัทประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ในปี พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2519
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2517 ที่มีอยู่เดิมจึงไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นซึ่งตี
ราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนตามมาตรา 40(4)(ข)แห่งประมวลรัษฎากรตามที่เจ้า
พนักงานประเมินเข้าใจ เนื่องจากหุ้นที่โอนไปกับที่รับมาถือได้ว่ามีมูลค่าเท่ากันโดย
การแลกเปลี่ยนหุ้นดังนั้นหุ้นของบริษัทประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้มาจึงมิใช่
เงินได้พึงประเมิน และการตีราคามูลค่าหุ้นที่แลกเปลี่ยนกันก็ต้องตีราคาตามมูลค่า
หุ้นที่แท้จริง (ราคาที่พึงขายได้) ในขณะนั้นเป็นเกณฑ์การคำนวณเช่นเดียวกับการ
ซื้อขายหุ้นโดยทั่ว ๆ ไป หุ้นบริษัทประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ที่นายกิตตินางจิตรา
ได้รับมาโดยการโอนหุ้นแลกเปลี่ยนกันมิได้มีส่วนได้จากการแลกเปลี่ยนสูงเกินกว่า
หุ้นที่ใช้แลกเปลี่ยน นายกิตตินางจิตราจึงไม่มีเงินได้เพิ่มจากการแลกเปลี่ยนหุ้นอัน
จะถือเป็นเงินได้พึงประเมิน สำหรับหุ้นที่ได้มาในปี พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2522 นั้น ก็
เนื่องจากนายกิตตินำเงินที่ได้รับคืนมาจากบริษัทโรงงานน้ำตาลธนบุรีจำกัด จำนวน
99,747,466.75 บาท มาซื้อหุ้นซึ่งเป็นเงินที่สะสมไว้หลายสิบปีก่อนปี พ.ศ. 2518 ที่
เจ้าพนักงานประเมินทำการตรวจสอบทรัพย์สินของนายกิตติจึงมิได้เพิ่มขึ้นแต่อย่าง
ใดเพียงแต่เปลี่ยนรูปจากเงินสดเป็นหุ้นเท่านั้น นอกจากนั้นเจ้าพนักงานประเมินได้
ออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบภาษีเงินได้ของนายกิตติไปยังนางจิตราในฐานะทายาท
หรือผู้จัดการมรดกหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินของนายกิตติตามหมายเรียกที่
ต.4/3812/2527 ลงวันที่ 17กุมภาพันธ์ 2527 เป็นการดำเนินการภายหลัง 5 ปี นับ
แต่วันที่นายกิตติได้ยื่นแบบแสดงรายการเงินได้ประจำปี พ.ศ. 2518 พ.ศ.2519 และ

ปี พ.ศ. 2520 แล้ว เป็นการไม่ชอบด้วยมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร เจ้าพนักงานประเมินจึงไม่มีอำนาจประเมินเรียกเก็บภาษีสำหรับปี พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2519 และปี พ.ศ. 2530 ของนายกิตติเพิ่มเติมตามมาตรา 20 แห่งประมวลรัษฎากร การที่เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินให้นายกิตติชำระเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มเติมตามแบบ ภ.ง.ด.11 เลขที่ ต.4/11 52/1/12351-12355 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2528 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 109,332,614.71 บาทซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้ชำระเพียง 45,247,574.73 บาท นั้น ขาดอายุความตามมาตรา 1754 วรรคสามแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือนายกิตติ ชินธรรมมิตรถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 นางจิตราผู้จัดการมรดกได้นำใบมรณบัตรไปมอบและแจ้งให้เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 ทราบครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2524 และอีกหลายครั้งในเวลาต่อมา เจ้าพนักงานประเมินทราบถึงการตายของนายกิตติมาตลอดแต่มิได้ประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้หรือใช้สิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้อันมีต่อกองมรดกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการตายของเจ้ามรดก คือเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2524 เป็นต้นไป จำเลยจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้จัดการมรดกของนายกิตติหรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินของนายกิตติชำระภาษีเงินได้จำนวน 45,247,574.73 บาท หรือแม้หากจะฟังว่าอายุความ 1 ปี ตามมาตรา 1754 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เริ่มนับตั้งแต่วันที่อธิบดีของจำเลยที่ 1 ทราบการตายของนายกิตติก็ปรากฏว่ารองอธิบดีผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีของจำเลยที่ 1 ได้อนุมัติให้ออกหมายเรียกนางจิตราในฐานะทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้ครอบครองทรัพย์สินของนายกิตติเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2527 ย่อมทราบว่ายานายกิตติซึ่งถูกเรียกตรวจสอบภาษีถึงแก่ความตายแล้วอายุความการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรและการฟ้องคดีเพื่อเรียกหนี้ภาษีอากรเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2527 และครบกำหนด 1 ปีในวันที่ 13 มีนาคม 2528 แต่นางจิตราผู้จัดการมรดกของนายกิตติชินธรรมมิตรได้รับหนังสือแจ้งการประเมินเมื่อวันที่ 19

ชั้นวาคม2528 จึงเป็นอันขาดอายุความ ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และให้ยกเลิกการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่สั่งให้นายกิตติ ชินธรรมมิตร ชำระเงินค่าภาษีให้แก่จำเลยที่ 1

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์ทั้งเก้าจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนายกิตติและนางจิตราหรือไม่ จำเลยไม่ทราบและไม่รับรอง โจทก์ทั้งเก้าไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากโจทก์ทั้งเก้าไม่ใช่ผู้เสียหาย กล่าวคือจำเลยที่ 1 มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2522 ไปยังนางจิตราในฐานะผู้จัดการมรดกของนายกิตติโดยมิได้มีหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปยังโจทก์ทั้งเก้าในฐานะส่วนตัว ทั้งในการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นนางจิตราในฐานะผู้จัดการมรดกของนายกิตติเป็นผู้ใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โจทก์ทั้งเก้ามิได้เป็นผู้ใช้สิทธิในการอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และมิได้เป็นผู้จัดการมรดกของนายกิตติในระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2522นายกิตติและนางจิตราเป็นผู้มีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร แต่นายกิตติ และนางจิตราได้ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานของจำเลยที่ 1 จึงมีอำนาจที่จะออกหมายเรียกนายกิตติและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาทำการไต่สวนตรวจสอบได้ พร้อมทั้งมีอำนาจที่จะประเมินให้นายกิตติและนางจิตราชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ครบถ้วน กองมรดกของนายกิตติมีความผูกพันตามกฎหมายที่จะต้องชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนายกิตติระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2522 พร้อมเงินเพิ่มตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 วินิจฉัยไว้ระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2522 นายกิตติและนางจิตราได้ยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อจำเลยที่ 1 โดยระบุว่ามิได้มีเงินได้เฉพาะเงินเดือนที่ได้รับจากบริษัทเพียงแห่งเดียว แต่ความจริงบุคคลทั้งสองเป็นเจ้าของและผู้ถือหุ้นใหญ่ในโรงงานน้ำตาลและบริษัทอื่น ๆ รวม 13 บริษัท เจ้าพนักงานประเมินจึงมีเหตุอันควรเชื่อว่า

บุคคลทั้งสองยื่นรายการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2522 ไว้ไม่ถูกต้อง จึงได้ออกหมายเรียกเลขที่ กค 0806/349 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2524 ให้นางจิตราแสดงรายการภาษีเงินได้ของนายกิตติและนางจิตรา ผลการตรวจสอบปรากฏว่าบุคคลทั้งสองมีทรัพย์สินได้แก่ ที่ดินและอาคาร เครื่องเรือนเครื่อง ตกแต่ง ทรัพย์สินอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รถยนต์และเงินลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ทรัพย์สินมีค่า เช่น เพชร พลอย ทองคำ เงินสด และเงินฝากธนาคาร ระหว่างปี พ.ศ. 2517 ถึง พ.ศ. 2522 และในระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2522 บุคคลทั้งสองไม่มีหนี้สินใด ๆ ซึ่งรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการหารายได้นี้เจ้าพนักงานประเมินได้ เอามูลค่าหุ้นของบุตรของนายกิตติ ชินธรรมมิตร มารวมเนื่องจากนางจิตราอ้างว่าหุ้นของบุตรทุกคนบิดาเป็นผู้ซื้อให้ เมื่อคิดหักค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ทวิ และค่าลดหย่อนตามมาตรา 47 ออกจากค่าเพิ่มทรัพย์สินสุทธิแต่ละปีกับค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการหารายได้แล้ว เงินได้สุทธิแต่ละปีตามประมวลรัษฎากรมาตรา 49 คือ ปี พ.ศ. 2518 เป็นเงิน 27,121,093.62 บาท ปี พ.ศ. 2519 เป็นเงิน 43,554,960.50 บาท ปี พ.ศ. 2520 เป็นเงิน 4,391,004.40 บาท ปี พ.ศ. 2521 เป็นเงิน 55,861,368.53 บาท และปี พ.ศ. 2522 เป็นเงิน 24,096,494.24 บาท เมื่อคำนวณแล้วเป็นภาษีที่จะต้องชำระเพิ่มเติมและเงินเพิ่มรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 109,332,614.67 บาท คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณารายจ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการหารายได้ในหมวดการให้ทรัพย์สิน (หุ้น) แก่บุตรแล้วไม่เชื่อว่านายกิตติได้ซื้อหุ้นให้บุตรจริง เพราะหลักฐานการโอนหุ้นปรากฏว่าบุตรของนายกิตติได้รับโอนหุ้นจากบุคคลอื่นทั้งสิ้น การที่เจ้าพนักงานประเมินนำค่าหุ้นของบุตรมารวมเป็นเงินได้ของนายกิตติจึงไม่ถูกต้อง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงได้พิจารณาหักค่าหุ้นของบุตรออกจากค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการหารายได้ เมื่อคำนวณแล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยให้กองมรดกของนายกิตติรับผิดชอบเงินให้กับจำเลยที่ 1 เป็น 45,247,574.73 บาท หุ้นที่นายกิตติได้มาระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2519

ได้มาโดยการโอนแลกเปลี่ยนหุ้นระหว่างนายกิตติกับครอบครัวที่มีอยู่ในบริษัทต่าง ๆ กับฝ่ายนายชวลิต ชินธรรมมิตรกับพวก โดยฝ่ายนายกิตติได้โอนหุ้นของตนกับพวก ที่มีอยู่ในหลายบริษัทมูลค่า 23,785,000 บาท ให้กับฝ่ายนายชวลิต ส่วนฝ่ายนายชวลิตได้โอนมูลค่าหุ้น 58,235,000 บาท ให้กับฝ่ายนายกิตติมูลค่าหุ้นที่นำมาแลกเปลี่ยนกันเจ้าพนักงานได้คำนวณราคาตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น สำหรับหุ้นที่ชำระไม่เต็มมูลค่าก็คำนวณตามยอดเงินส่วนที่ชำระแล้วเท่านั้น จึงเป็นหลักการคำนวณที่ถูกต้องมูลค่าหุ้นที่นายกิตติได้รับโอนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นคิดเป็นเงิน 34,450,000 บาท จึงเป็นผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้นซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนตามมาตรา 40(4)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร อันเป็นเงินได้พึงประเมิน และมีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 ส่วนหุ้นที่ได้มาในปี พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2522 ที่โจทก์อ้างว่าเป็นเงินที่ได้รับคืนจากบริษัทโรงงานน้ำตาลธนบุรี จำกัด จำนวน 99,747,466.75 บาท ไม่เป็นความจริง เพราะเงินที่โจทก์อ้างว่านายกิตติได้ทดรองจ่ายให้กับบริษัทโรงงานน้ำตาลธนบุรี จำกัด เป็นจำนวนมากนั้น การจ่ายเงินทดรองน่าจะมีหลักฐานเป็นหนังสือ และน่าจะทราบที่มาของเงินดังกล่าว แต่โจทก์ไม่มีหลักฐานมาแสดงว่านายกิตติได้เงินดังกล่าวมาอย่างไร และได้ทดรองจ่ายไปเมื่อใด ครั้งละเท่าใด นอกจากนั้นการจ่ายเงินคืนให้กับนายกิตติก็ไม่มีหลักฐาน คงมีแต่นางจิตราเพียงผู้เดียวอ้างว่านายกิตติได้รับคืนมาในระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2519 และจากการตรวจสอบปรากฏว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2522 นายกิตติซื้อหุ้นเพิ่มจากบริษัทต่าง ๆ เป็นเงิน 37,773,750 บาท นางจิตราซื้อหุ้นเพิ่มเป็นเงิน 16,429,000 บาท ส่วนบุตรทั้งเก้าคนของนายกิตติและนางจิตราซื้อหุ้นเพิ่มเป็นเงิน 89,007,000 บาท รวมค่าหุ้นที่นายกิตติและครอบครัวซื้อเพิ่มเป็นเงิน 143,209,750 บาท การซื้อหุ้นเพิ่มดังกล่าวเป็นการซื้อเพิ่มในช่วงปี พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2522 แทบทั้งสิ้น ที่โจทก์อ้างว่าได้นำเงินที่นายกิตติรับคืนมาจากบริษัทโรงงานน้ำตาลธนบุรี จำกัด ในปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2519 จึงไม่น่าเชื่อ

ถือ การที่เจ้าพนักงานประเมินนำค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นมาคำนวณเป็นเงินได้ของนายกิตติ จึงชอบด้วยเหตุผล การออกหมายเรียกเพื่อตรวจสอบไต่สวนเกี่ยวกับรายได้ของนาย กิตติและนางจิตราได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่นายกิตติยื่นแบบแสดงรายการ เงินได้เมื่อปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2522 กล่าวคือเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมาย เรียกให้นางจิตรามาทำการตรวจสอบตามหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมินที่ กค 0806/359 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2524 และนางจิตรารับหมายเรียกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2524 การออกหมายเรียกดังกล่าวแม้จะไม่ระบุฐานะของนางจิตรา แต่ก็ เป็นการออกหมายเรียกเพื่อทำการตรวจสอบเกี่ยวกับรายได้ของนายกิตติและ ครอบครัว จึงถือได้ว่าเป็นการออกหมายเรียกนางจิตราในฐานะผู้จัดการมรดกของ นายกิตติด้วย จึงยังอยู่ในระยะเวลาที่จะออกหมายเรียกได้ตามมาตรา 19 แห่ง ประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายกิตติยื่น แบบแสดงรายการเงินได้บุคคลธรรมดาไว้เพียงปีเดียวคือปี พ.ศ. 2521 ส่วนปี พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2520 และปี พ.ศ. 2522 มิได้ยื่นไว้ ต่อมาเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการ คลังฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2525 เปิดโอกาสผู้ที่มิได้ยื่นเสียภาษีให้ยื่นเสียภาษี อากรเพิ่มเติมได้ บุตรของนายกิตติจึงได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ของนาย กิตติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2525 ดังนั้นแม้เจ้าพนักงานประเมินจะได้ออกหมาย เรียกถึงนางจิตราซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยระบุฐานะชัดเจนว่าในฐานะผู้จัดการมรดกหรือผู้ ครอบครองทรัพย์สินของนายกิตติ ตามหมายเรียกเลขที่ ต4/385/2527 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527 ก็ตามเมื่อนับจากวันที่ 25 พฤษภาคม 2525 ก็ยังอยู่ในระยะเวลา ที่เจ้าพนักงานประเมินจะออกหมายเรียกได้ตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร นอกจากนั้นการแจ้งการประเมินของจำเลยที่ 1 ไม่ขาดอายุความตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 เพราะมาตรา 1754 เป็นบทบัญญัติห้ามมิให้ เจ้าพนักงานมรดกฟ้องเรียกเมื่อพ้นกำหนด 1 ปีนับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้รู้หรือควรได้รู้ถึง ความตายของเจ้ามรดกนั้น หมายถึงกรณีเจ้าหนี้ใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาลเพื่อบังคับเอา

แก้กองมรดกเท่านั้น แต่กรณีของจำเลยมิใช่เป็นกรณีฟ้องร้องคดีต่อศาล หากแต่เป็นการประเมินภาษีให้กองมรดกรับผิดชอบใช้ค่าภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167 กำหนดให้รัฐบาลมีอำนาจเรียกวงค่าภาษีอากรได้ภายในอายุความ 10 ปี จำเลยที่ 1 ทราบการตายของนายกิตติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2528 มิใช่ทราบเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2527 จำเลยที่ 1 ได้ส่งแบบแจ้งการประเมินให้นางจิตราทราบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2528 จึงเป็นการประเมินภายใน 1 ปีนับแต่ทราบการตายของเจ้ามรดก คดีจึงยังไม่ขาดอายุความตามมาตรา 1754 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่สั่งให้นายกิตติชำระค่าภาษีแก่จำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ทั้งเก้าเป็นบุตรของนายกิตติและนางจิตรา ชินธรรมมิตรนายกิตติถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2523 ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.6 มีนางจิตรา ชินธรรมมิตร เป็นผู้จัดการมรดกปรากฏตามเอกสารหมาย ล.39 แผ่นที่ 3 นางจิตราถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2529 ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.7 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2524 จำเลยมีหมายเรียกถึงนางจิตราเพื่อตรวจสอบได้สวนทรัพย์สินปรากฏตามเอกสารหมาย ล.2 นางจิตรา ชินธรรมมิตร มอบอำนาจให้นายชนะศักดิ์ สุทธิวรสิน ไปชี้แจงต่อเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยปรากฏตามเอกสารหมาย ล.6 ตลอดจนแสดงหลักฐานทรัพย์สินของทั้งนายกิตติและนางจิตรา ชินธรรมมิตร ต่อมาวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527 จำเลยได้มีหมายเรียกไปถึงนางจิตรา ชินธรรมมิตร ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายกิตติ ชินธรรมมิตร ปรากฏตามเอกสารหมาย ล.34 โดยนายเหลือ สงวนพงษ์ รองอธิบดีกรมสรรพากรทำการแทนอธิบดีเป็นผู้อนุมัติหมายเรียก

ดังกล่าวย้อนหลัง เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2527 โดยเป็นคนอนุมัติย้อนหลัง ปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 40 เพื่อตรวจสอบได้ส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของนายกิตติ ตั้ง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518-2522 เมื่อตรวจสอบได้ส่วนแล้วเจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งการ ประเมินให้นางจิตรา ชินธรรมมิตรในฐานะผู้จัดการมรดกของนายกิตติ ชำระค่าภาษี เป็นเงินทั้งสิ้น 109,322,614.71 บาทปรากฏตามเอกสารหมายเลข 9 ถึง 13 นาง จิตรา ชินธรรมมิตร ได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล้วให้นำหน้าที่นายกิตติ ชินธรรมมิตรซื้อให้ บุตรมาหักออกแล้วคำนวณภาษีใหม่โดยลดเงินค่าภาษีให้คงชำระเพียง 45,247,574.73 บาท ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 14 ถึง 18 คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ได้ส่งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปให้โจทก์ทราบเนื่องจากนางจิตรา ชินธรรม มิตร ถึงแก่กรรมไปแล้วปรากฏตามเอกสารหมายเลข 90 และในระหว่างดำเนินคดี นายเหลือ สงวนพงษ์ รองอธิบดีกรมสรรพากรรักษาการแทนอธิบดีกรมสรรพากร ได้ มีหนังสือขอคัดหลักฐานจากศาลแพ่ง เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2528 ปรากฏตาม เอกสารหมายเลข 57 แผ่นที่ 24

พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่ประการแรกว่าโจทก์มีอำนาจ ฟ้องหรือไม่ เนื่องจากโจทก์ไม่ได้นำสืบให้เห็นว่า โจทก์ทั้งเก้าเป็นบุตรที่ชอบด้วย กฎหมายของนายกิตติหรือไม่โจทก์ทั้งเก้าเป็นผู้จัดการมรดกของนายกิตติหรือนาง จิตราหรือไม่และโจทก์ทั้งเก้าไม่ได้เป็นผู้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา อุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร ข้อที่ว่าโจทก์ทั้งเก้าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของ นายกิตติหรือไม่ และโจทก์ทั้งเก้าเป็นผู้จัดการมรดกของนายกิตติและนางจิตราหรือไม่ จำเลยให้การว่า ไม่ทราบไม่รับรอง ศาลฎีกาเห็นว่า การที่จำเลยให้การแต่เพียงว่า ไม่ทราบจึงมีผลเท่ากับจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธว่าโจทก์ทั้งเก้าไม่ใช่บุตรโดยชอบ ด้วยกฎหมายของนายกิตติและไม่ได้ปฏิเสธว่าโจทก์ทั้งเก้าไม่ใช่ผู้จัดการมรดกของ นายกิตติและนางจิตรา ที่จำเลยให้การว่าไม่รับรอง ก็ไม่ปรากฏเหตุผลจึงไม่เป็น

ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ทั้งเก้าไม่ได้เป็นผู้ยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรยังไม่มีอำนาจฟ้องนั้น เห็นว่า แม้นางจิตราในฐานะผู้จัดการมรดกของนายกิตติจะเป็นผู้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ก็ตาม แต่ระหว่างพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าว นางจิตราถึงแก่กรรมและนายวันชัยโจทก์ที่ 1 ก็ได้แจ้งเป็นหนังสือลงวันที่ 24 เมษายน 2529 ไปยังผู้อำนวยการกองอุทธรณ์ภาษีอากรว่า นายวันชัยเป็นบุตรคนโต ของนายกิตติและนางจิตราได้ถึงแก่กรรมแล้ว ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 82 ซึ่ง จำเลยก็ได้มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ไปยังนายวันชัยและทายาทของนายกิตติ และนางจิตราเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2529 ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 8 แสดงว่า จำเลยยอมรับว่าโจทก์ที่ 1 และบุตรทุกคนของนายกิตติและนางจิตราซึ่งได้แก่โจทก์ ที่ 2 ถึงที่ 9 เป็นทายาทของนายกิตติและนางจิตรา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในมูลหนี้ ภาษีอากรของนายกิตติผู้ต้องเสียภาษีอากรซึ่งถึงแก่ความตาย โจทก์ทั้งเก้าจึงมี อำนาจฟ้อง ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ต่อมาว่า การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมิน ไม่ใช่การฟ้องคดีมรดก ซึ่งเจ้าหนี้ต้องห้ามมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เจ้า หนี้ได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคสาม ศาลฎีกาเห็นว่า การฟ้องคดีมรดกตามความหมายแห่งบท กฎหมายมาตราดังกล่าว ย่อมหมายความว่าความถึงการกล่าวหรือเสนอข้อหาต่อศาล เพื่อ บังคับเอาแก่กองมรดกเท่านั้น หาได้มีความหมายเลยไปถึงการประเมินหรือแจ้ง จำนวนภาษีอากรให้โจทก์ชำระของเจ้าพนักงานประเมินด้วยไม่ เพราะในเบื้องต้นแรก เป็นที่เห็นได้ชัดว่าการประเมินภาษีอากรไม่ใช่การฟ้องร้องต่อศาล แม้เจ้าพนักงาน ประเมินได้แจ้งคำสั่งประเมินให้นางจิตราผู้จัดการมรดกของนายกิตติทราบเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2528 อันถือได้ว่าได้ทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการ ฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้อง หรือเพื่อให้ใช้หนี้ตามที่เรียกร้องแล้ว อายุความ

ย่อมสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ได้ประเมินและแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังผู้
ต้องเสียภาษีอากรดังศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยก็ตาม แต่การมีผลเป็นอย่างเดียวกับการ
การฟ้องร้องมีความหมายเพียงเพื่อผลในการตั้งสิทธิเรียกร้องเท่านั้นหาใช่การฟ้อง
คดีตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคสาม
ไม่ เพราะถ้าการทำการอื่นใดอันนับว่ามีผลเป็นอย่างเดียวกับการฟ้อง เป็นการฟ้อง
คดีแล้ว การทำการอื่นใดนั้นก็ไม่มีผลจำเป็นจะต้องมาทำการฟ้องคดีเมื่อมีข้อโต้
แย้งต่อมาอีกเมื่อการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินไม่ใช้การฟ้องร้องคดี
แล้ว มีปัญหาต่อไปว่า เมื่อมีการประเมินแล้ว และมีผลทำให้อายุความสะดุดหยุดลง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 173 แล้วเช่นนี้ การฟ้องคดีภาษีอากร
จะฟ้องต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในมูลหนี้ภาษีอากรได้เมื่อใด เห็นว่า ในกรณีผู้ต้องเสีย
ภาษีอากรถึงแก่ความตายก่อนได้รับแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมินนั้น มาตรา
18 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้แจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังผู้จัดการหรือ
ไปยังทายาทหรือผู้อื่นที่ครอบครองทรัพย์สินมรดกแล้วแต่กรณี ในส่วนภาษีการค้าก็มี
มาตรา 84 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติให้ผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบ
ครองทรัพย์สินมรดก แล้วแต่กรณีมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการการค้า ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรประสงค์ให้ผู้จัดการมรดกทายาท หรือผู้ครอบ
ครองทรัพย์สินมรดกเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อมูลหนี้ค่าภาษีอากรหลังจากที่ผู้ต้องเสีย
ภาษีอากรถึงแก่ความตายแล้ว กฎหมายไม่ได้มุ่งประสงค์ให้กองมรดกของผู้ต้องเสีย
ภาษีซึ่งถึงแก่ความตายรับผิดชอบ ดังนั้น ความรับผิดชอบในมูลหนี้ค่าภาษีอากรของ
ผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกจึงตกอยู่ในหลักของประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167 ซึ่งให้สิทธิเรียกร้องของรัฐบาลเพื่อเอาค่าภาษี
อากรมีอายุความสิบปี ดังนั้นที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยว่าคดีนี้เป็นคดีมรดก จำเลย
จึงต้องห้ามมิให้ประเมินภาษีอากรให้โจทก์ทั้งเก้าในฐานะทายาทรับผิดชอบ และวินิจฉัย
ว่าคดีจำเลยขาดอายุความโดยไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นอีกต่อไป ศาลฎีกา

ไม่เห็นพ้องด้วย แต่เนื่องจากศาลภาษีอากรกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตาม
รูปคดี โดยศาลฎีกาไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสี่ในข้ออื่นต่อไป"

พิพากษายกคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางในส่วนที่ยังไม่ได้วินิจฉัย แล้วให้
ศาลภาษีอากรกลางดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตามรูปคดี

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>